

「고용노동부 방첩업무규정」(훈령) 일부개정 이유 및 주요내용

1 개정 이유

- 상위규정인 「방첩업무 규정」(대통령령 제34435호, 2024. 4. 23.)(이하 "규정"이라 한다) 개정 사항 반영 및 외국인 근무자 채용에 따른 방첩 관리 의무 등 신설

2 주요 개정내용

□ 외국 정보기관 등 구성원 접촉 신고 대상 확대

- 「방첩업무 규정」 제9조 개정에 따라 직무 수행 외의 목적으로 구성원을 접촉하는 경우 신고하여야 하는 대상을 기존 '외국 정보기관 구성원'에서, '외국 정보·수사기관 구성원'으로 신고 대상 확대(제7조 개정)
 - 아울러, 외국 정보·수사기관에 방문하거나 교육·행사 참석을 요청받은 경우에도 본부 방첩담당관에게 통보 하도록 신고 사유 확대(제8조 개정)

□ 외국인 근무자 채용에 따른 방첩 관리 의무 등 신설

- 소속기관의 외국인 근무자 채용*에 따른, 방첩관리 의무 등 신설 필요
 - * '24. 11월 기준 고용허가제 관련 다국어상담원 외국인 10명(경기2·부천·부산북부·부산동부·창원·양산2·대구·익산) 채용(국적: 우즈베키스탄, 네팔, 미얀마 등)
 - 외국인 근무자 채용시 영문 신상기록서 제출 및 매년 1회 소속 기관별 외국인 근무자 현황 파악 후 본부 방첩담당관 보고(제8조의2 신설)
 - 외국등의 정보활동 등에 대응하기 위해 소속 외국인 근무자를 대상으로 방첩 대책 수립·시행 규정(제8조의3 신설)
 - 소속 외국인 근무자가 이 훈령에서 규정된 사항을 위반하거나 이행하지 않은 경우 국정원 통보(제8조의4 신설)

□ 그 외 단순 상위규정 내용 반영 및 문구·자구 등 수정

3

참고 사항

- 관계법령: 생략
- 예산조치: 해당사항 없음
- 합 의: 해당사항 없음
- 기 타: 신·구 조문 대비표(붙임 참조)

현행	개정안	개정사유
제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. "방첩"이란 국가안보와 국익에 반하는 <u>북한, 외국 및 외국인·외국단체·초국가 행위자</u> 또는 이와 연계된 내국인(이하 "외국등"이라 한다)의 정보활동을 찾아내고 그 정보활동을 확인·견제·차단하기 위하여 하는 정보의 수집·작성 및 배포 등을 포함한 모든 대응활동을 말한다. 2. (생략)	제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. ----- <u>외국 및 외국인·외국단체·초국가행위자</u> ----- ----- ----- ----- -----. 2. (현행과 같음)	상위규정의 방첩 정의와 같이 수정
제4조(방첩업무 담당부서 및 담당관) ①~② (생략) 1.~2. (생략) 3. 규정 제9조에 따른 <u>외국 정보기관</u> 구성원 접촉 관리에 관한 업무 4.~5. (생략) ③ (생략)	제4조(방첩업무 담당부서 및 담당관) ①~② (현행과 같음) 1.~2. (현행과 같음) 3. 규정 제9조에 따른 <u>외국 정보·수사기관</u> 구성원 접촉 관리에 관한 업무 4.~5. (현행과 같음) ③ (현행과 같음)	상위규정 개정 사항 등 반영 * 규정 제9조(외국 정보기관 → 외국 정보·수사기관)

현행	개정안	개정사유
제5조(외국인 접촉 관리) ① 본부 및 소속 기관 <u>부서의 장</u>은 소속 직원이 다음 각 호에 따른 외국인을 접촉하는 경우에는 별지 제1호서식의 외국인 접촉 관리대장에 외국인 접촉 사항을 기록·관리하여야 한다. 1.~6. (생 략) 7. 그밖에 정보활동이 의심되는 외국인 (<u>외국인고용허가제</u>에 따라 국내에 체류하고 있는 근로자가 민원을 제기한 경우 등 민원인 자격의 외국인은 제외한다) ②~③ (생 략)	제5조(외국인 접촉 관리) ① ----- <u>부서장</u> ----- ----- ----- ----- -----. 1.~6. (현행과 같음) 7. ----- (<u>외국인근로자 고용허가제</u>----- ----- -----) ②~③ (현행과 같음)	단순 문구·자구 수정 * 부서의 장 → 부서장(제6조 제1항, 제7조제1항·제3항, 제8조제1항, 제9조제2항 등 관련 항목에도 동일하게 적용) 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」 제8조에 맞게 용어 변경
제6조(특이사항 신고) ① 본부 및 소속기관 <u>부서의 장</u>은 소속 직원(<u>각 기관</u>에 소속된 위원회의 민간위원을 포함한다)이 외국인 또는 이들과 연계된 내국인을 접촉한 사실이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 지체없이 본부 방첩담당관에게 별지 제2호서식의 외국인의 접촉 시 특이사항 보고서를 통보하여야 한다.	제6조(특이사항 신고) ① ----- <u>부서장</u> -----(<u>해당기관</u>----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.	단순 문구·자구 수정

현행	개정안	개정사유
1.~3. (생략) ② (생략)	1.~3. (현행과 같음) ② (현행과 같음)	
제7조(외국 <u>정보기관</u> 의 구성원 접촉) ① 소속직원은 외국 <u>정보기관</u> 의 구성원을 접촉할 경우 미리 별지 제3호서식의 외국 <u>정보기관</u> 구성원 접촉신청서를 작성하여 <u>부서의 장</u> 의 사전 승인을 받아야 한다. 이 경우 <u>소관 부서의 장</u> 은 방첩담당관에게 통보하여야 한다. ② 소속직원은 외국 <u>정보기관</u> 의 구성원을 접촉한 후에는 별지 제4호서식의 외국 <u>정보기관</u> 구성원 접촉 결과보고서를 작성 하여 방첩담당관에게 통보하여야 한다. ③ <u>소속기관 부서의 장</u> 은 제1항에 따른 접촉이 직무수행 외의 목적일 경우에는 <u>지체 없이</u> 그 사실을 본부 방첩담당관에게	제7조(외국 <u>정보·수사기관</u> 의 구성원 접촉) ① ----- <u>정보·수사기관</u> ----- ----- <u>정보·수사기관</u> ----- <u>부서장</u> -----. -- <u>부서장</u> ----- -----. ② ----- <u>정보·수사기관</u> ----- ----- <u>정보·수사기관</u> ----- -----. ③ <u>부서장</u> ----- ----- <u>지체없이(소속직원이 부득이한 사유로</u>	상위규정 개정 사항 등 반영 및 단순 문구·자구 수정 * 규정 제9조(외국 정보기관 → 외국 정보·수사기관) * 직무수행 외 목적으로 외국 정보·수사기관 구성원 접촉 시 부득이한 사유로 사전 승인을 받지 못한 경우 접촉 후 즉시 사후 보고하도록 신설

현행	개정안	개정사유
통보하여야 한다. 이 경우 본부 방첩 담당관은 국가정보원에 이를 통보하여야 한다. ④ 방첩담당관은 제1항부터 제3항까지에 따른 외국 <u>정보기관</u> 구성원 접촉 기록을 별지 제1호서식으로 유지·관리하여야 한다.	<u>미리 사전 승인을 받지 않은 경우에는 외국 정보·수사기관 구성원과 접촉 후 즉시)</u> ----- -----. ④ ----- ----- <u>정보·수사기관</u> ----- -----.	
제8조(외국 <u>정보기관</u> 방문 등) ① 본부 및 소속기관 <u>부서의 장</u>은 소속직원이 외국 <u>정보기관</u>을 방문하려 하거나 외국 <u>정보기관</u>으로부터 교육·행사 참석을 요청받은 경우 본부 방첩담당관에게 통보하여야 한다. ② (생략)	제8조(외국 <u>정보·수사기관</u> 방문 등) ① --- ----- <u>부서장</u> ----- <u>정보·수사기관</u>을 ----- <u>정보·수사기관</u> ----- ----- ---. ② (현행과 같음)	상위규정 개정 사항 등 반영 및 단순 문구·자구 수정 * 규정 제9조(외국 정보기관 → 외국 정보·수사기관)

현행	개정안	개정사유
<신 설>	<u>제8조의2(외국인 근무자 현황 파악) ①</u> <u>방첩담당관은 소속 외국인 근무자로부터</u> <u>별지 제5호서식에 따른 개인정보(영문</u> <u>신상기록서)를 제출받아 유지·관리</u> <u>하여야 한다.</u> <u>② 방첩담당관은 소속 외국인 근무자의</u> <u>신상 및 담당업무 변동 여부 등을 파악</u> <u>하고 매년 1회 별지 제6호서식에 따른</u> <u>외국인 근무자 현황을 작성하여 본부</u> <u>방첩담당관에게 보고하여야 한다.</u>	외국인 근무자 채용 시 외국인 근무자 신상기록서, 외국인 근무자 현황 국정원 통보 의무 신설
	<u>제8조의3(외국인 근무자 방첩대책 수립)</u> <u>① 방첩담당관은 외국등의 정보활동</u> <u>등에 대응하기 위해 다음 각 호와 같이</u> <u>소속 외국인 근무자를 대상으로 하는</u> <u>방첩 대책을 수립·시행하여야 하며,</u> <u>필요한 경우 국가정보원장에게 협조를</u> <u>요청할 수 있다.</u>	외국인 근무자 채용 시 외국인 근무자 방첩대책 수립 근거 신설

현행	개정안	개정사유
	<u>1. 「국가공무원법」 제26조의3제1항에 따라 외국인의 공무원 임용이 제한되는 국가안보 및 보안·기밀에 관계되는 분야 업무의 직·간접 수행 여부를 점검·확인하고 이를 차단</u> <u>2. 근무 개시일 및 종료일, 부서 이동·직무 변경 등의 사유 발생 시 "직무상 알게 된 기밀을 누설해서는 안 된다"는 내용 등이 기재된 서약서 징구</u> <u>3. 담당업무와 무관한 민감 자료·데이터·기록물 등에 대한 접근·열람·복사·반출·취급 등을 제한하는 대책의 수립·시행</u> <u>4. 전산시스템 사용, 전산 자료의 접근·열람은 담당업무 수행과 관련된 범위 안에서 권한을 부여하고 출입제한 지역(상황실, 전산실 등)을 지정</u> <u>5. 외장형 저장장치(USB 등)의 무단 반입·사용을 제한하고 업무상 필요시 인가된 공용 목적의 저장장치를 이용</u>	

현행	개정안	개정사유
	<u>6. 국적 또는 성명의 변경, 체류자격 변경 등 중요한 신상 변동 사항이 발생하였을 경우 해당 외국인 근무자 본인이 즉시 소속기관에 신고토록 조치</u> <u>7. 그 밖에 외국등의 정보활동으로부터 외국인 근무자를 보호하고 방첩상 위해 상황에 노출되는 것을 예방하기 위해 필요한 제반 조치</u>	
<신 설>	<u>제8조의4(외국인 근무자 방첩관리) ① 방첩 담당관은 다음 각호의 하나에 해당하는 상황을 신고받거나 그 밖의 방법으로 인지했을 경우 지체 없이 관련 내용을 본부 방첩담당관에게 보고하여야 한다.</u> <u>1. 외국인 근무자가 제6조·제7조·제8조에 규정된 사항을 위반하거나 이행하지 않은 경우</u> <u>2. 외국인 근무자가 제5조에 따라 수립된 방첩대책을 고의적으로 이행하지 않거나 상습적으로 위반하는 등 외국등의 정보활동과 관련이 있다고 의심되는 경우</u>	외국인 근무자 채용 시 외국인 근무자 방첩관리 방안 신설

현행	개정안	개정사유
	② <u>본부 방첩담당관은 제1항의 신고 받거나 인지한 내용을 국가정보원에 지체 없이 통보하여야 한다.</u>	
제9조(방첩교육) ① (생략) ② 신규 임용자와 공무국외여행자(학술·체육·문화·시찰·유학·취업 등)에 대하여는 <u>소속 부서의 장</u> 의 책임 하에 방첩교육을 실시할 수 있다. ③ (생략)	제9조(방첩교육) ① (현행과 같음) ② ----- ----- <u>부서장</u> ----- ---. ③ (현행과 같음)	단순 문구·자구 수정
<신 설>	<u>부 칙(제531호, 2024. 12. 30.)</u> <u>이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.</u>	
[별지 제3호서식]	[별지 제3호서식]	상위규정 개정 사항 등 반영

현행	개정안	개정사유
외국 <u>정보기관</u> 구성원 접촉신청서	외국 <u>정보·수사기관</u> 구성원 접촉신청서	* 규정 제9조(외국 정보기관 → 외국 정보·수사기관)
[별지 제4호서식] 외국 <u>정보기관</u> 구성원 접촉 결과보고서	[별지 제4호서식] 외국 <u>정보·수사기관</u> 구성원 접촉 결과보고서	상위규정 개정 사항 등 반영 * 규정 제9조(외국 정보기관 → 외국 정보·수사기관)
<신 설>	[별지 제5호서식] <u>PERSONAL INFORMATION</u>	제8조의2 신설에 따라, 외국인 근무자 신상 기록서 서식 마련
<신 설>	[별지 제6호서식] <u>외국인 근무자 현황</u>	제8조의2 신설에 따라, 외국인 근무자 현황 조사 서식 마련